



Nr. 402 Ministerbesprechung vom 23. Januar 1928, 17 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1427, Bl. 195–196

Anwesend: Marx, Stresemann, v. Keudell, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder; MinDir. Zechlin, Pellengahr; MinR Löffler, RegR Möller; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Erklärung über die Kosten des Schulgesetzes.
2. Mitteilungen des Reichskanzlers über die Parteiführerbesprechung vom 24. Januar 1928, 12.30 nachm. betr. Behandlung des § 20 des Schulgesetzes.
3. Deutsche Stellungnahme zu den bevorstehenden Beratungen des Sicherheitskomitees. [...]
4. Behandlung der Kleinrentnerfrage im sozialpolitischen Ausschuß am 24. Januar.
5. Phoebus-Film-Angelegenheit.

1. Entwurf einer Erklärung über die Kosten des Schulgesetzes.

Der *Reichsminister des Innern* verlas den Entwurf einer von ihm oder von seinem Stellvertreter in der Sitzung des Bildungsausschusses des Reichstags vom 24. I. abzugebenden Erklärung über die Kosten des Schulgesetzes.

Der Entwurf der Erklärung erhielt die aus der Anlage ersichtliche Fassung¹.

¹ In der Erklärung, die RIM v. Keudell vor dem Bildungsausschuß des RT am 24.1.28 abgab, heißt es: Die Umfrage bei den Ländern habe ergeben, daß es außerordentlich schwierig sei, die bei der Durchführung des Reichsschulgesetzes entstehenden Kosten zu schätzen, da nicht vorausgesagt werden könne, ob und in welchem Umfang die Erziehungsberechtigten die Einrichtung neuer Schulen beantragen werden. Angesichts der gespannten Finanzlage der Länder und Gemeinden sei die RReg. jedoch bereit, den Ländern eine einmalige Beihilfe bis zu 30 Mio RM in Aussicht zu stellen, die dazu dienen solle, die Überleitung der Schulverhältnisse in den neuen Rechtszustand besonders in leistungsschwachen Gemeinden zu erleichtern. Ein voller Ersatz der für die Durchführung des Reichsschulgesetzes erforderlichen Kosten müsse vom Reich abgelehnt werden (WTB-Bericht vom 24.1.28, R 43 I/791, Bl. 15).

2. Mitteilungen des Reichskanzlers über die Parteiführerbesprechung vom 24.² Januar 1928, 12.30 nachm. betr. Behandlung des § 20 des Schulgesetzes.

Der *Reichskanzler* berichtete über den Verlauf der Parteiführerbesprechung vom 23. Januar 1928, 12.30 Uhr nachmittags über die Behandlung des § 20 des Entwurfs eines Reichsschulgesetzes³.

3. Deutsche Stellungnahme zu den bevorstehenden Beratungen des Sicherheitskomitees. [...]⁴

4. Behandlung der Kleinrentnerfrage im sozialpolitischen Ausschuß am 24. Januar⁵.

In der Aussprache erklärte der *Reichsarbeitsminister* daß er bei der Beratung des demokratischen Initiativgesetzentwurfs in der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 24. Januar erklären müsse, er könne eine Hilfeleistung seines Ressorts bei der Formulierung des Gesetzentwurfs zur Zeit nicht in Aussicht stellen, weil die Reichsregierung in Anbetracht der Unmöglichkeit, die etatsrechtlichen Auswirkungen sämtlicher von den Parteien gestellten Anträge jetzt schon zu übersehen, auch zu diesem Problem noch nicht Stellung nehmen könne.

Hiergegen wurden keine besonderen Bedenken geäußert⁶.

² Muß heißen: 23.

³ Bei der 1. Lesung des Reichsschulgesetzentwurfs im Bildungsausschuß des RT (vgl. Dok. Nr. 401, Anm. 1) war es zu Differenzen zwischen der DVP und den übrigen Regierungsparteien, insbesondere zwischen DVP und Zentrum, über die Fassung des § 20 gekommen, der in Ausführung von Art. 174 RV die Volksschulverhältnisse in den sog. Simultanschulgebieten des Reichs regeln sollte, in denen die nach Bekenntnissen nicht getrennte Schule (Simultanschule) bisher die gesetzliche Normalform der Volksschule bildete. Das Zentrum vertrat in Übereinstimmung mit der Regierungsvorlage den Standpunkt, daß das Reichsschulgesetz in den Simultanschulgebieten nach einer mehrjährigen Schonfrist in Kraft treten müsse, damit auch hier die im Reichsschulgesetz vorgesehene Beantragung und Errichtung von Konfessionsschulen ermöglicht würde. Die DVP forderte hingegen die dauernde Beibehaltung der in den Simultanschulgebieten bestehenden Verhältnisse und kündigte die Einbringung eines entsprechenden Änderungsantrages zu § 20 im Bildungsausschuß an. Eine Einigung über diese Frage war in den bisherigen interfraktionellen Besprechungen der Regierungsparteien nicht erreicht worden (Aufzeichnungen Wiensteins über die Sitzungen des Interfraktionellen Ausschusses vom 22.11.27, 10.1.28 und 11.1.28, in R 43 I/779, Bl. 326, R 43 I/780, Bl. 5–9). Auch in der Parteiführerbesprechung unter dem Vorsitz des RK am 23.1.28, über die der RK in der obigen Ministerbesprechung berichtete, hatten DVP und Zentrum an ihren unterschiedlichen Standpunkten hinsichtlich des § 20 festgehalten („Tägliche Rundschau“ Nr. 39 vom 24. 1.). Schließlich nahm der Bildungsausschuß des RT am 27.1.28 den § 20 des Reichsschulgesetzentwurfs in der von der DVP beantragten Fassung mit den Stimmen von DVP, DDP, SPD und KPD gegen die Stimmen von Zentrum, BVP, DNVP und WV an. § 20 lautete danach: „In den Gebieten des Reichs, in denen eine nach Bekenntnissen nicht getrennte Volksschule gesetzlich oder nach Herkommen besteht, verbleibt es bei dieser Rechtslage.“ Mit der Abstimmung über § 20 war die 1. Lesung des Reichsschulgesetzentwurfs im Bildungsausschuß beendet (Aufzeichnung Wiensteins in R 43 I/780, Bl. 34–35). – Zum Fortgang der interfraktionellen Besprechungen über das Reichsschulgesetz siehe Dok. Nr. 417.

⁴ Siehe Dok. Nr. 403, P. 1.

⁵ In der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des RT am 24.1.28 sollte der von der DDP eingebrachte Entwurf eines Rentnerversorgungsgesetzes (vgl. Dok. Nr. 344, Anm. 3) beraten werden. In einer Vorbesprechung des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien am 23. 1., 18.30 Uhr erklärte der RArbM, die RReg. sei nicht in der Lage, schon jetzt in die Beratung eines Rentnerversorgungsgesetzes einzutreten; sie könne hierzu erst nach Abschluß der Haushaltsberatungen Stellung nehmen. Die Vertreter der DNVP setzten sich dagegen für die sofortige Beratung eines Gesetzes zugunsten der Kleinrentner ein. Die Vertreter der DVP nahmen den gleichen Standpunkt ein; die DVP sehe im vorliegenden demokratischen GesEntw. eine geeignete Verhandlungsgrundlage. Die Vertreter des Zentrums erklärten, daß sie sich der Beratung „nicht hinderlich in den Weg stellen wollten, daß sie jedoch ausdrücklich jede Verantwortung dafür ablehnen müßten, wenn auf Grund der Tatsache, daß der Ausschuß einen Gesetzentwurf berate, in den Kreisen der Kleinrentner Hoffnungen erweckt würden, die später enttäuscht werden müßten, weil die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Mittel nicht verfügbar gemacht werden könnten“. MinDir. Lothholz (RFin.) „brachte mit besonderer Betonung zum Ausdruck, daß die Reichsregierung jedenfalls zur Zeit keine Möglichkeit sehe, das Gesetz zu finanzieren“ (Vermerk Vogels' über eine Besprechung des Interfraktionellen Ausschusses am 23.1.28, R 43 I/2104, Bl. 185–186).

⁶ Am 24. und 25.1.28 trat der Sozialpolitische Ausschuß in die Beratung des Entwurfs eines Rentnerversorgungsgesetzes ein (Vermerk Vogels' in R 43 I/2104, Bl. 187). Der RArbM und der RIM übermittelten dem Ausschuß am 30.1.28 „Material zur Kleinrentnerfürsorge“ (Ausschußdrucks. Nr. 1278, R 43 I/2104, Bl. 193–213).

5. Phoebus-Film-Angelegenheit.

Der *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß die Kommunisten nunmehr die Veröffentlichung des vom Reichssparkommissar erstatteten Berichts in der Phoebus-Film-Angelegenheit verlangten⁷.

Die Sitzung wurde sodann geschlossen.

⁷ In der RT-Sitzung vom 20.1.28 hatte RK Marx eine Regierungserklärung zur Phoebus-Affäre abgegeben (RT-Bd. 394, S. 12246 f.). Daraufhin hatten die Kommunisten am 23. 1. beantragt, die RReg. zu beauftragen, den Bericht des Untersuchungskommissars Saemisch „sofort dem Reichstag und damit der Öffentlichkeit zu unterbreiten“ (RT-Bd. 421, Drucks. Nr. 3879). Zum Untersuchungsbericht Saemischs siehe Dok. Nr. 336. Fortsetzung der Kabinettsberatung über diese Frage: Dok. Nr. 412, Ministerbesprechung, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 402 Ministerbesprechung vom 23. Januar 1928, 17 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1261–1263 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D402>